

§. IV.

De Impedimentis : quæ & quot sint tam impeditentia , quam dirimentia ? ubi etiam de errore , raptu , cultus disparitate , & publica honestate.

§3 PRÆNOT. 1. *Impedimenta* Matrimonii dici illa , quæ obstant , ne Matrimonium rite celebretur. Aliqua inter illa sunt *dirimentia* , quæ obstant , ne Matrimonium *valide* contrahatur ; de quibus postmodum : alia *impeditentia* , quæ Matrimonium cum ipsis contractum reddunt solummodo *illicitum*. Circa impedimenta hæc omnes admittunt , quod jure *naturali* & *Divino* constitui possint , & statuta sint. Num etiam jure *ecclesiastico* ? dubitant hæretici. Res tota decisa est à Trid. *f. 24. can. 4.* quod sic : cum enim Matrimonium habeat rationem *contractus validi* , & Ecclesia nonnullas personas ad contrahendum *inhabiles* efficere valeat , eo ipso illas ad Matrimonium ipsum contrahendum impotentes reddit.

§4 PRÆNOT. 2. Hanc potestatem statuendi impedimenta Matrimoni non tantum legitimo Concilio generali (utpote quod Ecclesiam universam in suis Capitibus congregatam repræsentat) sed etiam S. Pontifici competere ; eo ipso quod hic sit caput visibile totius Ecclesiæ , habeatque potestatem ligandi & absolvendi super terram. *Matth. 16.* Episcopi defacto in suis Diocæsesibus non possunt statuere impedimenta *dirimentia* (ut patet ex generali Ecclesiæ consuetudine) nec Princeps sæcularis fidelis , pro suis subditis *fidelibus* : quia hanc potestatem (cum concernat materiam spiritualem Sacramentorum) causasque matrimoniales Ecclesia & Papa sibi reservavit. Trident. *f. 24. can. 12. vid. P. Reiffenst. dist. 14. q. 1. n. 7.*

§5 CONCLUSIO : Impedimenta moderno tempore adhuc impeditentia sunt quatuor , hoc versiculo conclusa : *Ecclesiæ Vetitum , ferie , sponsalia , Votum.* Ita certa & communis DD.

§6 Probat , & explicatur : *Vetitum* Ecclesiæ est prohibitio , quo Matrimonium redditur illicitum e. g. ut non contrahatur ante præmissas denuntiationes &c. *Ferie* , sunt tempus illud sacratum à die Cinerum usque ad octavam Paschæ , & ab Adventu usque ad Epiphaniam inclusive. Ubi tamen prohibetur non ipsum Matrimonium sed ejus solemnitas solum. Sponsalia sunt promissio Matrimonii *prius* alteri facta. *Votum* est simplex promissio castitatis , Religionis ingrediendæ , & non nubendi : de quibus omnibus plura in sequentibus : & quid de primo & secundo in *tit. 16.* de sponsalibus in *tit. 4.* & de voto in *tit. 6.* Interim sit

§7 CONCLUSIO II. Impedimenta Matrimonii dirimentia comprehenduntur his versibus :

Error , Religio , raptus , cognatio , crimen , Cultus , disparitas , vis , Ordo , ligamen , honestas ,

Clandestina fides , generandi obstructa facultas ,

Ætas , affines , solvunt connubia cuncta.

Prob. & explic. Error est judicium de aliqua re , quo putatur aliud pro alio : & , si sit circa *substantiam* personæ , dirimit Matrimonium ipso jure naturali , quia tollit consensum , jure naturali necessarium. *c. 26. h. t.* secus , si sit accidentalis solum circa qualitates personæ ; ob rationem contrariam. *Vis* seu violentia est me-

tus gravis vel absolute vel respective , cadens in virum constantem aut foeminam , *injuste* incussus ad extorquendum Matrimonium ; quod etiam dirimit : quia tollit consensum spontaneum , quem tamen Jura requirunt , eo quod similia Matrimonia extorta infelices exitus fortiantur. Num jure naturali , vel solo Ecclesiastico ? utraque sententia est probabilis , videntur apud P. Schmier *h. t. n. 54.* Raptus est vio-

lenta abductio alterius de loco ad locum ad finem contrahendi matrimonium , raptorem & raptam ad illud inhabilitans , *quamdiu* ipsa est in potestate raptoris. Trid. *f. 24. c. 6. de ref. matr.* Unde raptus non est impedimentum dirimens Matrimonii , si ipsa libere consenserit in sui abductionem , licet invitis parentibus : aut si fiat non ad finem contrahendi Matrimonium sed ex alia causa & intentione , v. g. libidinis explendæ gratia , uti habetur ex declaratione Cardinalium die 23. Jan. 1586. P. La Cr. *lib. 6. p. 3. n. 631.* Cultus disparitas est impedimen-

tum dirimens Matrimonium inter *fidelem* & *infidelem* ; id est , inter baptizatum & non-baptizatum vel vicissim. Hinc matrimonium Catholici cum *hæretica* valet quidem ; quia nullo Jure reperitur irritatum ; & Ecclesia ejusmodi Matrimonia sustinet : Ordinarie tamen est graviter *illicitum* ; cum talia Matrimonia prohibeantur. *c. 15. 16. caus. 28. q. 1. & c. 14. de hæret. in 6.* Denique publica honestas est inchoata

quædam *affinitas* , resultans ex sponsalibus de futuro vel presenti , dirimens Matrimonium inter affines. Jure novo Trid. *f. 24. c. 3.* tantummodo oritur ex *validis* sponsalibus ; & non extenditur ultra *primum* gradum consanguinitatis. Si autem sponsalibus accessit Matrimonium *ratum* , adhuc dirimit usque ad *quartum* gradum inclusive. Nec dissolvitur per dissolutionem sponsalium , uti habet declaratio Cardinalium apud P. Pichler *h. t. n. 16. 46.* Hinc Titius nullam potest ducere ex sororibus sponsæ : & , si cum aliqua ex his peccet , nullam prorsus ducere potest. Reiffenst. *hic n. 130.* De impedimentis residuis agatur in Titulis subsequentibus ; nominatim de Religione , voto , & Ordine , in *tit. 6.* de cognatione & affinitate in *tit. 11. 12. 13. 14.* de crimine in *tit. 7.* deli-

gamine in *tit. 4. de clandestinitate in tit. 3. de impotentia in tit. 15. & de ætate statim postea in tit. 2. Nunc*

64 Obijcies 1. cont. 1. concl. Enumerata quatuor impedimenta sunt *dirimentia*; ergo. a. p. Lex prohibens est irritans (: & ubi non constat de mente legislatoris t. secus n. :) atqui dicta impedimenta sunt prohibentia; ergo.

65 Ob. 2. Saltem *Vetitum* Ecclesiæ seu interdictum est impedimentum dirimens: ergo. a. p. Ex c. 13. de *despons. impub.* ubi dicitur: *Quod si contra interdictum nostrum in præjudicium ipsius fuerit aliquid attentatum, id irritum esse decernimus:* ergo Interdictum est impedimentum dirimens (: si habet *expressam* clausulam irritantem, uti habet hic c. alioquin n. :)

66 Ob. 3. Matrimonium debet celebrari in *facie Ecclesiæ*: atqui sine benedictione *solemni* non celebratur in *facie Ecclesiæ* (: si Parochus & testes abessent c. si adsint n. Interim in *Diecepsi* nostra parochus tempore *feriato* non solet assistere Matrimonio, nisi prævie licentiam obtinuerit ab Episcopo, teste P. Gobat *tr. 9. n. 71.* :) ergo per secundum impedimentum prohibetur non tantum solemnitas sed quoque ipsum Matrimonium.

67 Ob. 4. Obstrictus voto *simplici* castitatis licite contrahit Matrimonium (: modo *ordinario*, nempe cum animo consummandi n. extraordinario sc. cum pacto servandi continentiam c. :) ex dictis Theol. mor. à n. 656. ergo non est impedimentum impediens.

68 Quæres 1. An cum voto *simplici* castitatis contrahens Matrimonium possit petere & reddere debitum? R. Non potest petere: quia juri huic per votum sponte renuntiavit. Nihilominus post primum *bimestre* (nam intra illud non est obligatio reddendi, adeoque peccaret) potest, imo tenetur reddere: ad hoc enim jam est obligatus vinculo *majori* ipsius *Matrimonii*, per quod fit traditio corporum; simulque per votum non potuit quis juri alterius præjudicare. Quid dicendum sit, quando quis solummodo vovit non nubere, suscipere Ordines, aut ingredi Religionem? breviter resolvit P. Reiff. *tr. 14. dist. 14. q. 2. n. 17.*

69 Quæres 2. An *validum & licitum* sit Matrimonium, quod contrahitur cum dubio *Juris* speculativo, seu cum opinione vere probabili de *non-existentia* impedimenti dirimentis? qualia sunt Matrimonia, quæ contrahuntur sub conditione servandi castitatem perpetuam: vel cum impedimento *Juris Ecclesiastici*, contrahi solita ab hæreticis in Germania: vel revalidata sine parochis & testibus: vel cum impedimento *criminis* contractum ab ignorante, annexum esse impedimentum criminis &c.

70 R. Affirmative: ratio desumitur tum ex *consuetudine* Ecclesiæ, hujusmodi Matrimonia permittentis; imo & *sequentis* sententiam probabi-

lem, dum dispensat in Matrimonio rato: tum ex decisione Urbani VIII. respondentis, ut *Missionarii* in dubio *Juris*, ubi *Doctorum* sententia utrinque probabiles intercedunt, sequantur opiniones, pro conditione locorum ac hominum, barbaris favorabiliores: ut perhibet P. Pichler *h. t. n. 35. 100.* docetque hanc sententiam esse moraliter certam. Nam in tali casu Ecclesia vel dispensat, vel declarat, impedimentum illud esse quidem *juris naturalis*, at *conditionati* tantum.

TITULUS II.

DE DESPONSATIONE IMPUBERUM.

§. I. cus

Qualis ætas sit impedimentum sponsalium, & Matrimonii?

PRænotandum: Juxta jam insinuata, in hoc 71 Titulo proponi impedimentum *ætatis*, & quæri, quænam ætas requiratur ad sponsalia? & quæ ad ipsum Matrimonium contrahendum? Per *desponsationem* itaque intelliguntur sponsalia tam de futuro, quam de presenti; per *impuberes* autem masculi infra 14. annum, & foemellæ infra annum duodecimum: in utrisque *malitia* dicitur *supplere ætatem* in ordine ad sponsalia, quando ante septennium adest sufficiens usus rationis; & in ordine ad Matrimonium, quando ante annum 14. vel 12. se prodit potentia ad generandum seu copulam perfectam. His præsuppositis, ponitur

CONCLUSIO I. *Ætas est impedimen-* 72 *tum dirimens Sponsalia*, quando *hec* contrahuntur ante septennium *physice* completum, non obstante, quod adsit sufficiens usus rationis; adeoque in sponsalibus *malitia* non supplet defectum ætatis. Ita *Jurista* contra *Juristas* ex l. 14. de sponsal. c. 3. h. t. c. un. in 6. eod.

Probatur: Jura mox citata requirunt ad 73 sponsalia absolute septennium; quia ante hoc communiter usus rationis non incipit; sicque se fundant in præsumptione *generali*: ergo Sponsalia ante septennium *physice* completam contracta, sunt ipso Jure nulla, etsi adsit usus rationis: sicut professio Religiosa facta ante 16. annum *physice* completum nulla est.

CONCLUSIO II. *Ætas est impedimen-* 74 *tum dirimens Matrimonium*, quando *hoc* contrahitur ante annos *pubertatis*; nisi *malitia* suppleat ætatem: adeoque ad valorem Matrimonii sufficit *pubertas* tam legalis quam naturalis. Est communis ex pr. inst. de nupt. ex c. 3. 6. 9. 10. 11. h. t.

Proba-

75 Probatur: Ætas *impubes* ad coëundum communiter *non* est idonea: ergo est impedimentum dirimens. c. p. Ad Matrimonium *valide* contrahendum requiritur ætas *idonea* ad
76 coëundum, ex cit. c. 3. *h. t.* ergo. Nisi malitia suppleat ætatem, & potentia generandi citius incalescat; tunc enim Matrimonium quoque citius valet. Si tamen adsit *legalis* pubertas, valet Matrimonium, licet necdum adsit potentia proxima generandi; eoquod *impotentia*, nisi perpetua sit, non sit impedimentum dirimens, per c. 6. *de frigid. & mal.*

77 Obijcies 1. cont. 1. concl. In c. 3. *h. t.* dicitur, quod impedimentum *publicæ honestatis* oriatur ex sponsalibus cum nondum septenni initis (: R. d. a. dicitur absolute n. tantum ex suppositione, quod post septennium fuerint ratificata per *attentationem* copulæ, c. :) ergo valent ante septennium contracta.

78 Ob. 2. Etiam si Jura certos annos ad suscipiendos sacros Ordines præscribant, sufficit tamen *ultimum* annum esse *inchoatum*: ergo à fortiori ad sponsalia sufficiet septennium *inchoatum*, saltem si desit unus tantum vel alter dies (: n. c. & c. Tum, quia contractio ætatis *Ordinibus* præfixæ spectat ad *favorem* ordinandorum: tum, quia Jura non requirunt annos illos completos adeo *clare*, uti requirunt septennium in c. 4. & 5. *h. t.* :)

79 Ob. 3. Septennium ibi præcise ideo requiritur, quia in hac ætate præsumitur adesse *usus rationis*: ergo, si *iste* noscitur citius adesse, valebunt sponsalia. *arg. c. 13. de restit. spol.* cum præsumptio debeat cedere veritati (: nisi sit præsumptio ob periculum *generale* c. secus n. :)

80 Ob. 4. cont. 2. concl. Impotentia *temporalis* non dirimit Matrimonium (: respectu *puerum* c. respectu *impuerum* subd. quantum est ex natura rei c. quantum est ex Jure *Ecclesiastico* n. :) atqui in *impueribus* est impotentia solum temporalis; ergo.

81 Ob. ult. Sponsalia, ante septennium physice completum inita, non valent ex n. 72. licet malitia suppleat ætatem: ergo neque valet *Matrimonium* contractum ante annos pubertatis, quamvis malitia ætatem suppleat (: n. c. Nam de *Matrimonio* id exprimitur in c. 9. *h. t.* nullibi verò de *sponsalibus*. Insuper in *his* non est periculum fornicationis :) Vid. Magnif. Schmier l. 4. tr. 3. c. 2. n. 37.

82 Deduces: Sponsalia contrahentes ante septennium non peccare; peccare tamen contrahentes Matrimonium ante pubertatem completam, vel legalem, vel naturalem. Ratio est: quia Jus, sponsalia ante ætatem præscriptam inita *irritans*, non continet *prohibitionem* expressam, nec tacitam; cum ea non probetur satis: contra Jus, irritans Matrimonium ante ætatem præscriptam continet *prohibitionem* tum expressam
R. P. A. Schnell, Jus Can. Lib. IV.

in c. 2. *h. t.* tum tacitam, quia tales Matrimonium attentantes frustrant Sacramentum Matrimonii, ponendo nulliter materiam & formam illius. P. Pichler in Vol. *h. t. n.* 9.

TITULUS III.

DE CLANDESTINA DE- SPONSATIONE.

§. I. cus

*Utrum Matrimonia hæreticorum sint
valida?*

PRÆnot. 1. Hic jam agi de illo impedimen- 83
to dirimente Matrimonium, quod in ver-
sibus nostris dicitur *clandestina fides*; & tunc da-
tur, quando Catholici Matrimonium contra-
hant *non in facie Ecclesiæ*, seu sine præsentia
proprii *parochi*, & duorum vel trium *testium*,
in locis, ubi Tridentinum fuit promulgatum,
nec usu contrario abrogatum; uti clare statui-
tur in Trid. s. 44. c. 1. *de Matr.* ubi hujusmo-
di Matrimonia declarantur irrita & nulla. Ra- 84
tio ita statuendi fuit *generale* periculum, ne con-
jux, clam ducta, rursus repudietur, & loco
ejus alia ducatur. Cum itaque hæc lex irritans
fundetur in præsumptione generalis periculi, ab
ejus observantia nec ignorantia excusat, nec *pri-
vata* necessitas; bene tamen *publica*, ut si locus
diu, v. g. per annum, careret proprio paracho,
vel ad eum aut Episcopum non pateret tutus
accessus: tunc enim sufficient alii duo testes, ex
declaratione Clementis VIII. & congreg. Card.
1603. Quid sit sentiendum de Matrimoniis
hæreticorum dicitur n. 91. Cæterum requiri- 85
tur *præsentia* parochi & testium non tantum cor-
porea, sed etiam *moralis* seu habita cum intel-
ligentia & advertentia actus: nec obest, etsi
coacta foret, & cum contradicentia. P. Reiffenst.
Theol. Mor. n. 137. Nec ad revalidationem
opus est *iteratione* dictæ præsentiae, si impedi-
mentum sit & maneat occultum. P. Pichler *h. t.*
n. 28. vol. König n. 27. Wiest. n. 35. Circa
qualitatem parochi

PRÆnot. 2. *Parochum*, cujus præsentia re- 86
quiritur ad valorem Matrimonii, debere esse
proprium ratione domicilii vel quasi domicilii
contrahentium saltem alterutrius, sc. sponsi vel
sponsæ, in cujus parochia celebrantur nuptiæ.
Valide tamen assistit, licet necdum sit sacerdos;
vel assistat extra fines suæ parochiæ, in quo-
cunque loco; item licet sit putativus tantum
vel intrusus; aut invitus, vel dolo inductus,
aut excommunicatus, suspensus, interdictus vel
irregularis. Ratio est: quia Tridentinum cit.
s. 24. c. 1. *de ref. matr.* nil aliud requirit præ-
ter